

1500037-95.2021.8.26.0040

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2320430/2020 -

DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE, 10515142 - DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE, 1786/2019 -

DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA DURANTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

2ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Americo Brasiliense-SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500037-95.2021.8.26.0040 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-95.2021.8.26.0040

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2320430/2020 -

DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE, 10515142 - DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE, 1786/2019 -

DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO DA SILVA DURANTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

BRUNO DA SILVA DURANTE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque em 14 de junho 2019, por volta das 23h00min, na Rua Ribeiro de Barros, nº 10, Centro, nesta cidade e comarca, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo e transportando, para fins de tráfico, 22 (vinte e dois) frascos plásticos contendo droga conhecida como

"lança perfume" (cloroeto de metileno/diclorometano e tricloroetileno), com peso líquido de 163,46 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 05/06). Tal substância causa dependência física e psíquica e consta da lista de substâncias entorpecentes e psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme laudo pericial de fls. 25/26 (toxicológico).

O réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 51/54). A denúncia foi recebida (fls. 69/70).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, com aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

A defesa pediu a absolvição, ante a insuficiência probatória, princípio do in dubio pro reo, ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal, regime aberto ou semiaberto e direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do crime restaram demonstradas pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), laudo químico-toxicológico (fls. 24/26), além dos depoimentos colhidos.

Interrogado, o réu disse que os frascos de "lança perfume" localizados com ele eram de 5 ml e foram por ele adquiridos para consumo com amigos em uma festa. Negou que tinha a intenção de vender o entorpecente.

Os policiais militares narraram que estavam em fazendo controle de vias e abordaram um moto táxi, no qual o réu estava na garupa e ficou nervoso. Na sequência, o revistaram e localizaram em sua pochete 22 frascos contendo "lança perfume", oportunidade em que ele disse que levaria as substâncias para um bar para consumir com os amigos.

A testemunha de defesa Dalva disse que conhece a família do acusado e que não sabe de nenhum envolvimento dele com drogas.

A testemunha de defesa Eduardo contou que é cliente de Bruno, que é barbeiro. Informou que frequenta a barbearia toda semana e o acusado trabalha constantemente, bem como que nunca soube de nenhum problema dele com a polícia.

Esse é o quadro probatório, o qual permite, com a necessária segurança, a condenação do acusado.

Com efeito, o acusado confirmou a propriedade da droga e, apesar de ter negado a venda a terceiros, acabou afirmando que faria a entrega gratuita para seus amigos, para que todos fizessem uso durante uma festa.

Nessa esteira, ressalto, ainda, que a quantidade de droga apreendida é incompatível com a alegação da defesa de destinação para uso próprio.

Consequentemente, pelas provas produzidas, conforme acima exposto, restou tipificado o dolo genérico do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, advertindo-se que o delito se consuma com a prática de qualquer uma das dezoito ações identificadas no núcleo do tipo, algumas inclusive de natureza permanente. Sendo assim, é o que basta para a responsabilização penal.

Logo, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar as penas.

Atenta aos requisitos constantes do art. 42 da Lei 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, observo que não estão presentes circunstâncias que justifiquem a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, ressaltando-se que "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", nos termos da Súmula 444 STJ.

Portanto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, entendo que foram preenchidos os requisitos exigidos pelo § 4º do art. 33, razão pela qual cabível a redução de pena ali prevista. Vale dizer que o denunciado é primário (fls. 37/38) e não há prova conclusiva de que fazia do tráfico o seu meio de vida ou mesmo que se dedicasse ativamente às atividades criminosas ou integrasse organização com igual finalidade.

Outrossim, há na jurisprudência o posicionamento consolidado de que esta causa especial de diminuição de pena não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa (Precedente: STF, HC nº 111.309).

Deste modo, aplico a redução de 2/3 (dois terços), restando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Torno a pena definitiva por inexistirem outras circunstâncias modificadoras.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por entender que essa substituição não será suficiente, embora cabível na espécie.

Considerando que se trata de tráfico privilegiado e o entendimento da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu Habeas Corpus coletivo - Nº 596.603, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu BRUNO DA SILVA DURANTE às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incurso artigo 33, "caput", e § 4º da Lei 11.343/06.

Poderá o réu apelar em liberdade, tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americo Brasiliense, data da inserção no SAJ.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA